

第 75 問

A 市で補助金交付業務を担当している公務員甲は、乙が、虚偽の事実を報告することによって、不正に補助金の交付を受けていたことを調査によって知った。甲が妻である丙に事情を話したところ、丙は、「公表すると交付に関与したあなたの責任が問われるかもしれないから、公表せずに口止め料を乙に要求するべきだと思うわ。」と主張した。

甲は、丙の言うとおりで考え、乙に対し、200万円を持って来なければ、警察に通報するなどと告げた。乙は、このままでは、逮捕されてしまうかもしれないと考えたため、甲宅へ現金を渡しに行った。もっとも、甲が数日間の出張中であつたため、乙は、甲から受取りを頼まれていた在宅中の丙に現金200万円を渡した。

甲、乙及び丙の罪責を論じなさい（ただし、特別法違反の点は除く。）。

第1 甲の罪責 (論点 収賄と恐喝・詐欺～公務員の罪責 論 18H3-2,H8-2)

総合 291 頁 論証 157 頁

1 加重収賄罪

200万円について加重収賄罪が認められることは明らかである。

2 恐喝罪

次に、乙に対する恐喝罪(249 I)が成立する。この点について、乙による上記財物の交付は不法原因給付(民708)に当たるため、財産権侵害がないのではないかという点が問題となる。

この点について、判例はその成立を肯定しており(最判昭25.7.4【百選Ⅱ46】、ただし、詐欺罪の事例)、学説上も恐喝罪が成立するという立場が多数を占めている。

第2 丙の罪責

1 加重収賄罪の共同正犯

丙の担っている役割からすれば、従犯ではなく共同正犯を検討すべきである。

ただし、丙は、公務員たる身分を有していないため、共犯と身分の問題を論じる必要がある。収賄罪における公務員たる地位は、真正身分であるから(大判大3.6.24)、判例の立場からすれば、65条1項が適用され、加重収賄罪の共同正犯が成立する(論点 共犯と身分～65条1項と2項の関係 論 司H24,予H27,18H10-2,H19-2、論点 共犯と身分～65条1項の「共犯」の意義 論 司H24,予H27,18H10-2)。

総合 156 頁 論証 63 頁
総合 156 頁 論証 63 頁

2 恐喝の共同正犯

特に問題なく認められる。

3 罪数

恐喝罪と(加重)収賄罪の関係については、観念的競合になると解すべきだろう(福岡高判昭44.12.18参照)。

第3 乙の罪責

贈賄罪(198)の成否が問題となる(論点 収賄と恐喝・詐欺～被恐喝者(被欺罔者)の罪責 論 18H3-2,H8-2)。恐喝罪の被害者である点が、犯罪の成否に影響を与えるか否かが問題となるも、この点については否定的に解し、同罪の成立を肯定するのが一般的である。判例(最決昭39.12.8)も、「贈賄罪における賄賂の供与等の行為には、必ずしも完全な自由意思を要するものではなく、不完全ながらも、いやしくも贈賄すべきか否かを決定する自由が保有されておれば足りるものと解するのが相当である」としている。

総合 291 頁 論証 157 頁

答案構成

第1 甲の罪責

1 加重収賄罪（197の3 I）の成否について

要件検討

↓

加重収賄罪成立

2 恐喝罪の成否について

恐喝罪（249 I）の成否

↓

不法原因給付と恐喝

↓

可罰説

↓

恐喝罪成立

↓

3 罪数について

加重収賄罪と恐喝罪は、観念的競合（54 I 前段）になる

第2 丙の罪責

1 加重収賄罪の共同正犯について

共同正犯（60）成立

↓

共犯と身分

↓

65条1項は真正身分犯、同条2項は不真正身分犯に適用される

↓

あてはめ

↓

加重収賄罪の共同正犯が成立する

2 恐喝罪の共同正犯について

恐喝罪の共同正犯も成立する

第3 乙の罪責

1 贈賄罪の成否

↓

2 恐喝と贈賄の関係

↓

可罰説

↓

3 贈賄罪成立

第1 甲の罪責

1 加重収賄罪の成否について

甲は、A市で補助金交付業務を担当している「公務員」であるところ、補助金の不正受給に関して、乙から丙を通じて200万円の交付を受けているから、「その職務に関し、賄賂を収受し」といえる（197条1項前段、なお、甲は乙に対して「賄賂」の「要求」もしているが、これは「収受」に吸収される。）。そして、補助金の不正受給に気付きながら、これを放置する行為は、補助金交付業務を担当する職員としての職務に反する行為であり、「相当の行為をしなかった」といえるから、加重収賄罪（197条の3第1項）が成立する。

2 恐喝罪の成否について

(1) また、甲は、乙に対して、200万円を持って来なければ、警察に通報するなど告げ、乙は、これにより逮捕されてしまうかもしれないなどと畏怖して、甲と意思の通じた丙に200万円を交付している。この行為につき、「人を恐喝して財物を交付させた」として、恐喝罪（249条1項）が成立しないか。

(2) この点について、乙の200万円の交付は後述のとおり、贈賄罪（198条）を構成するから、不法原因給付（民法708条）に当たる。そうすると、乙には民法上返還請求が認められないから財産的損害がなく、恐喝罪は成立しないとも思える。

しかし、交付する財物そのものは、交付するまでは不法性があるものではなく、むしろ恐喝行為によって被害者の適法な財産状態を侵害

1

するものである。

したがって、不法原因給付に当たることは恐喝罪成立の法的障害となるものではなく、被害者が不法契約に基づいて金銭を交付したことは恐喝罪の成否に影響しない。

よって、甲には恐喝罪が成立する。

3 罪数について

以上より、加重収賄罪及び恐喝罪が成立する。これらは保護法益が異なるため、別罪を構成するものの、一つの行為で行われているため、観念的競合（54条1項前段）になる。

第2 丙の罪責

1 加重収賄罪の共同正犯について

丙は、甲と意を通じた上で、乙が持参した上記200万円を受け取っており、共同正犯となる（60条）。丙は、甲に対して、「口止め料を乙に要求するべきだと思う」と述べて、甲に犯意を生じさせたばかりでなく、乙が持参した200万円を受け取るという実行行為の一部を担当しており、重要な役割を担っているといえるから、「正犯」と見るべきである。

もっとも、丙は、公務員たる身分を有していない。そこで、65条の適用について検討する必要がある。

同条1項は「身分によって構成すべき犯罪」、同2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」としている。このような文言に着目し、1項は真正身分犯の規定であり、2項は不真正身分犯の規定であるという

2

べきである。さらに、65条1項の「共犯」には、共同正犯を含む。非身分者も身分者を通じれば、真正身分犯の法益侵害をすることは可能だからである。

加重収賄罪は、真正身分犯であるから、65条1項が適用される。

したがって、丙には、加重収賄罪の共同正犯（60条）が成立する。

2 恐喝罪の共同正犯について

また、甲及び丙の計画は、恐喝の共謀も含むものであるから、恐喝罪の共同正犯も成立する。

第3 乙の罪責

1 乙が、丙に200万円を交付したことにについて、甲及び丙に成立する加重収賄罪に対応する「賄賂を供与」したものとして、贈賄罪が成立する可能性がある。

2 ここで、乙は、恐喝の被害者であって、贈賄罪の主体にはなり得ないのではないかという問題がある。しかし、畏怖しているとはいえ、この場合にはいまだ財物交付について任意性は認められる。

したがって、被恐喝者に贈賄罪は成立するというべきである。

3 以上より、乙には贈賄罪が成立する。

以 上